

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6740/2537

นาย สง่า บุญ ยะรัตน์
นาย ฉลวย ปั่นจาด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 53, มาตรา 54, มาตรา 56

พ.ขายนาพิพาทให้จำเลยโดยยังมีได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 53 วรรคแรก ให้ครบถ้วน คือยังไม่ได้แจ้งให้โจทก์ผู้เช่านาทราบโดยทำเป็นหนังสือ แสดงความจำนงจะขายนาพิพาท พร้อมทั้งระบุราคาที่ขายและวิธีการชำระเงินยื่นต่อคชก.ตำบล เพื่อแจ้งให้โจทก์ทราบใน 15 วัน การที่ พ.ขายที่พิพาทให้จำเลยในราคา 670,000 บาท แตกต่างจากที่จำนงจะขายในราคา 1,300,000 บาท และ 1,412,380 บาท อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 53 วรรคแรก และวรรคสี่ ทั้งโจทก์ได้มีหนังสือถึงประธาน คชก.ตำบลแสดงความจำนงจะซื้อที่พิพาทต่อประธาน คชก.ตำบลใน 30 วันแล้ว โจทก์ย่อมมีสิทธิซื้อที่นาพิพาทจากจำเลยในราคา 670,000 บาท ได้ และโจทก์ก็ใช้สิทธิซื้อภายในกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่รู้ว่า พ.โอนขายที่พิพาทให้จำเลยตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย ไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ตามสำเนาบันทึกการประชุม คชก.ตำบล จำเลยได้เข้าประชุมฟังคำวินิจฉัยของ คชก.ตำบล ด้วย ซึ่งจำเลยก็รับว่าทราบคำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลแล้ว เพียงแต่บ่ายเบี่ยงว่าไม่ได้รับแจ้งเป็นทางการเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยทราบคำวินิจฉัยแล้ว จำเลยทั้งสองมิได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคชก.ตำบล ต่อ คชก.จังหวัด คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลจึงถึงที่สุด โจทก์มีอำนาจฟ้องให้จำเลยปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคชก.ตำบลได้

โจทก์ฟ้องว่า นางสาวพัชรินทร์ บำรุงศิลป์ เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นที่ดินนา โจทก์เช่าที่ดินดังกล่าวจากนางสาวพัชรินทร์ให้ทำนาตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2531 นางสาวพัชรินทร์ได้จดทะเบียนขายที่ดินนาพิพาทให้แก่จำเลยทั้งสองในราคา 670,000 บาท โดยไม่ได้แจ้งโจทก์ให้ทราบเป็นหนังสือ แสดงความจำนงจะขายนาพร้อมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชำระเงินยื่นต่อประธาน คชก.ตำบลคลองห้าเพื่อแจ้งให้โจทก์ทราบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 โจทก์จึงมีสิทธิที่จะขอซื้อที่ดินดังกล่าวจากจำเลยทั้งสอง โจทก์ใช้สิทธิขอซื้อที่ดินดังกล่าวจากจำเลยทั้งสอง และโจทก์ได้ทำหนังสือถึงคชก.ตำบลคลองห้า ต่อมา คชก.ตำบลคลองห้ามีมติว่า นางสาวพัชรินทร์มิได้ปฏิบัติตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 โจทก์ผู้เช่าที่ดินโฉนดดังกล่าวมีสิทธิขอซื้อที่ดินคืนจากจำเลยทั้งสองไม่ได้จำเลยทั้งสองทราบมติของ คชก.ตำบลคลองห้าแล้ว และมติดังกล่าวถึงที่สุด จำเลยทั้งสองจึงต้องขายที่ดินดังกล่าวให้โจทก์และรับเงินค่าที่ดิน 670,000 บาท จากโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันจดทะเบียนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 2610 ตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แก่โจทก์ และรับเงินค่าที่ดิน 670,000 บาท ไปจากโจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองโดยให้โจทก์นำเงินค่าที่ดินที่เหลือจากหักค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้วมาวางศาลเพื่อชำระให้แก่จำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองได้ซื้อที่ดินพิพาทจากนางสาวพัชรินทร์ในราคา 670,000 บาท โดยสุจริต และได้จดทะเบียนโดยสุจริตขณะนางสาวพัชรินทร์

ขายที่พิพาทแก่จำเลยทั้งสองนางสาวพัชรินทร์แจ้งว่ามีได้ให้บุคคลใดเช่าที่พิพาทและก่อนที่ นางสาวพัชรินทร์จะขายที่พิพาทแก่จำเลยทั้งสองนางสาวพัชรินทร์ได้แจ้งให้โจทก์กับนางอุบล บุญยะรัตน์ภริยาโจทก์ทราบแล้ว อีกทั้งโจทก์กับนางอุบลยังเป็นนายหน้าขายที่พิพาท โดยมีข้อตกลงว่าหากหาผู้ซื้อไม่ได้ โจทก์กับนางอุบลจะซื้อที่พิพาทไว้เองก็ได้ และหากโจทก์กับนางอุบลหาผู้ซื้อไม่ได้และไม่สามารถซื้อที่พิพาทไว้เอง ยินยอมให้นางสาวพัชรินทร์ขายที่พิพาทให้แก่ผู้อื่นได้ แต่เมื่อล่วงเลยกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุในหนังสือสัญญานายหน้า โจทก์กับนางอุบลยังหาผู้ซื้อไม่ได้และไม่สามารถซื้อที่พิพาทไว้เองได้ โจทก์จึงไม่อาจอ้างว่านางสาวพัชรินทร์ขายที่พิพาทแก่จำเลยทั้งสองโดยไม่แจ้งให้โจทก์ทราบก่อน แต่โจทก์กลับมาฟ้องโดยปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และนางสาวพัชรินทร์ก็ไม่เคยให้โจทก์เช่าที่พิพาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 ถึงแก่กรรม นายฉลุย บั่นจาดจำเลยที่ 6 สามีและเป็นทายาทของจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจดทะเบียนขายที่ดินแก่โจทก์และรับเงินค่าที่ดิน 670,000 บาท ไปจากโจทก์เฉพาะค่าฤชาธรรมเนียมเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์กับจำเลยทั้งสองออกใช้เท่ากันทั้งสองฝ่าย หากจำเลยทั้งสองไม่ยอมจดทะเบียนขายที่พิพาทให้แก่โจทก์ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยให้โจทก์นำเงินค่าซื้อที่ดินที่เหลือจากหักค่าฤชาธรรมเนียมเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบมาวางศาลเพื่อชำระแก่จำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลดคลองห้าได้หรือไม่ จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์ใช้สิทธิขอซื้อที่ดินพิพาทโดยไม่สุจริตเพราะโจทก์ทราบดีว่า จำเลยทั้งสองซื้อที่ดินพิพาทจากนางสาวพัชรินทร์ในราคาไร่ละ 100,000 บาท ที่พิพาทมีเนื้อที่ 16 ไร่เศษ เป็นเงิน 1,600,000 บาท แต่โจทก์กลับมาขอซื้อที่ดินพิพาทในราคา 670,000 บาท ทั้งที่โจทก์เคยเป็นนายหน้าขายที่ดินพิพาทในราคา 1,300,000 บาท และ 1,412,380 บาท ให้ผู้อื่น แต่ขายไม่ได้และโจทก์ไม่สามารถซื้อในราคาดังกล่าวได้ ประกอบกับจำเลยทั้งสองไม่ทราบคำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลดคลองห้า จึงมิได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลดคลองห้า ต่อ คชก.จังหวัดปทุมธานี คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลดคลองห้า ยังไม่ถึงที่สุด โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองนั้น เห็นว่า ตามคำให้การของจำเลยทั้งสองได้ให้การรับว่าซื้อที่ดินมาจากนางสาวพัชรินทร์ในราคา 670,000 บาท จำเลยที่ 1 เพิ่งจะมาเบิกความในชั้นศาลว่า ซื้อที่ดินพิพาทในราคาไร่ละ 100,000 บาท ไม่มีน้ำหนักฟังได้ แต่การที่ นางสาวพัชรินทร์ขายที่ดินพิพาทให้จำเลยทั้งสองนี้ นางสาวพัชรินทร์มิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 53 วรรคแรก ให้ครบถ้วน กล่าวคือ ยังไม่ได้แจ้งให้โจทก์ทราบ โดยทำเป็นหนังสือแสดงความจำนงจะขายที่นาพิพาท พร้อมทั้งระบุราคาที่ขายและวิธีการชำระเงินยื่นต่อประธาน คชก.ตำบลดคลองห้าเพื่อแจ้งให้โจทก์ผู้เช่าที่ดินพิพาททำนาทราบภายใน 15 วัน ดังนั้นการที่ นางสาวพัชรินทร์ขายที่ดินพิพาทให้จำเลยทั้งสองในราคา 670,000 บาท แตกต่างไปจากที่จำนงจะขายในราคา 1,300,000 บาท และ 1,412,380 บาท อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 53 วรรคแรก และวรรคสี่ ทั้งโจทก์ได้มีหนังสือถึงประธาน คชก.ตำบลดคลองห้า แสดงความจำนงจะซื้อที่ดินพิพาทเป็นหนังสือต่อประธาน คชก.ตำบลดคลองห้าภายในกำหนด 30 วันแล้ว โจทก์ย่อมมีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยทั้งสองในราคา 670,000 บาท ได้

และโจทก์ก็ใช้สิทธิซื้อภายในกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่รู้ว่ามีนางสาวพัชรินทร์โอนขายที่
พิพาทให้จำเลยทั้งสอง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
พฤติการณ์ของโจทก์เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย หากใช้สิทธิโดยไม่สุจริตแต่อย่าง
ใดไม่ ส่วนที่จำเลยทั้งสองอ้างว่า ยังไม่ทราบคำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลคลองห้าเป็น
ทางการ จึงไม่ได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลคลองห้า ต่อ คชก.จังหวัด
ปทุมธานี คำวินิจฉัยของคชก.ตำบลคลองห้าจึงยังไม่ถึงที่สุดนั้น ตามสำเนานบันทึก
การประชุม คชก.ตำบลคลองห้าว่า จำเลยที่ 1 ได้เข้าประชุมฟังคำวินิจฉัยของ
คชก.ตำบลคลองห้าด้วย ซึ่งจำเลยที่ 1 ก็รับว่าได้ทราบคำวินิจฉัยของ คชก.ตำบล
คลองห้าในวันประชุมดังกล่าวเพียงแต่บ่นเบี่ยงว่ายังไม่ได้รับแจ้งเป็นทางการเท่านั้น
และตามคำเบิกความของจำเลยที่ 2 ภริยาของจำเลยที่ 1 ก็ได้ความว่าจำเลยที่ 1
จัดการใส่ชื่อจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่พิพาท โดยจำเลยที่ 1 ดำเนิน
การในวันที่จำเลยที่ 1 ทราบคำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลคลองห้า จึงเป็นข้อบ่งชี้ว่า
จำเลยที่ 2 ได้ทราบคำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลคลองห้าเช่นเดียวกัน นอกจากนี้จำเลย
ทั้งสองไม่ได้ให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ว่า จำเลยทั้งสองไม่ทราบคำวินิจฉัยของ
คชก.ตำบลคลองห้า หรือคำวินิจฉัยของคชก.ตำบลคลองห้าไม่ถึงที่สุดแต่ประการใด
ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองทราบคำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลคลองห้าแล้วเมื่อ
จำเลยทั้งสองมิได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลคลองห้าต่อ คชก.จังหวัด
ปทุมธานี คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลคลองห้าจึงเป็นที่สุด โจทก์มีอำนาจฟ้องให้จำเลย
ทั้งสองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลคลองห้าได้

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชรโรจน์-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร์ บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ